



PUTUSAN

Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Solihin alias Lihin bin Marhat;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 22 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antasan Kecil Timur, Gang Saka Bandana No. 026 RT 010 RW 001, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Perpanjangan Penangkapan Terdakwa pada tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Terdakwa **Solihin alias Lihin bin Marhat** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HARIYANTO. S.H., M.H., Dkk Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Nomor 835/Pid.Sus/2025/ PN Bjm tanggal 9 Desember 2025;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN Als. LIHIN Bin MARHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan *Kedua* kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SOLIHIN Als. LIHIN Bin MARHAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Als. LIHIN Bin MARHAT pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 sekira jam 02.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 bertempat di Jalan Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana No. 026 Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi JUMRIYADI dan rekan yang merupakan Anggota Polsek Banjarmasin Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana Rt. 010 Rw. 001 Kec. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin marak peredaran Narkotika dan ada sebuah rumah yaitu rumah terdakwa yang sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung melakukan penyelidikan/pemantauan, selanjutnya saksi JUMRIYADI dan rekan langsung menuju tempat dimaksud yang mana terdakwa sedang berada di dalam rumah,



kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru di ruang depan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027 yang diparkir di depan rumahnya yang mana sebelumnya dipakai terdakwa untuk mengambil sabu-sabu. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari MADAN (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Padat Karya Komplek Batu Sapir V Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram pemeriksaan secara laboratories ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 September 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0617 tanggal 6 Oktober 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SOLIHIN Als. LIHIN Bin MARHAT pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 sekira jam 02.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 bertempat di Jalan Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana No. 026 Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi JUMRIYADI dan rekan yang merupakan Anggota Polsek Banjarmasin Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana Rt. 010 Rw. 001 Kec. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin marak peredaran Narkotika dan ada sebuah rumah yaitu rumah terdakwa yang sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung melakukan penyelidikan/pemantauan, selanjutnya saksi JUMRIYADI dan rekan langsung menuju tempat dimaksud yang mana terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru di ruang depan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027 yang diparkir di depan rumahnya yang mana sebelumnya dipakai terdakwa untuk mengambil sabu-sabu. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari MADAN (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Padat Karya Komplek Batu Sapir V Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram pemeriksaan secara laboratories ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 September 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0617 tanggal 6 Oktober 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



1) **Saksi YUDA SAPUTRA.,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokokna menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pernah diperiksa dan mengenai keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama rekan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 28 September 2025, pukul 02.45 WITA di Jalan Antasan Kecil Timur, Gg.Saka Badana RT 10 RW1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kal-sel;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027;
- Bahwa Berawal mula pada Minggu, tanggal 28 September 2025, pukul 02.45 WITA di Jalan Antasan Kecil Timur, Gg. Saka Badana RT 10 RW 1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kal-sel, Ketika Saksi bersama dengan rekan anggota lainnya, berada di pos, tiba-tiba menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Antasan Kecil Timur, Gg.Saka Badana RT 10 RW1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, marak peredaran narkoba dan ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung Menyusun rencana atau berbagi tugas guna melakukan Tindakan berupa penyelidikan, pemantauan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, sesampainya di tempat kejadian Saksi dan rekan rekan Saksi langsung melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa, saat pengerebekan Terdakwa di dalam rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Saksi bersama rekan menemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027 yang diparkir didepan rumahnya karena di duga sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya kitab awa ke Polsek Banjarmasin Utara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam mengguna, menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 3. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 4. 3 (tiga) buah pipet kaca;
 5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
 6. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 7. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027, dikenal saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2) **Saksi JUMRIYADI, dibacakan** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pernah diperiksa dan mengenai keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama rekan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 28 September 2025, pukul 02.45 WITA di Jalan Antasan Kecil Timur, Gg. Saka Badana RT 10 RW1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kal-sel;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Minggu, tanggal 28 September 2025, pukul 02.45 WITA di Jalan Antasan Kecil Timur, Gg. Saka Badana RT10 RW1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kal-sel, Ketika Saksi bersama dengan rekan anggota lainnya, berada di pos, tiba-tiba menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Antasan Kecil Timur, Gg.Saka Badana RT10 RW1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, marak peredaran narkoba dan ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung Menyusun rencana atau berbagi tugas guna melakukan Tindakan berupa penyelidikan, pemantauan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, sesampainya di tempat kejadian Saksi dan rekan rekan Saksi langsung melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pengerebekan Terdakwa di dalam rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan lainya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Saksi bersama rekan menemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027 yang diparkir didepan rumahnya karena di duga sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terdakwa bersama dengan barang buktinya kita bawa ke Polsek Banjarmasin Utara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam mengguna, menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa **Solihin alias Lihin bin Marhat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pernah diperiksa dan mengenai keterangan terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak yang berwajib kedapatan membawa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 September 2025, pukul 02.45 WITA di Jalan Antasan Kecil Timur, Gg.Saka Badana RT 10 RW1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kal-sel;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027;
- Bahwa Berawal Pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 pukul 02.30 WITA, bertempat Jalan Antasan Kecil Timur Gang Saka Badana N0. 26 RT 10 RW 1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025, pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saudara MADAN (DPO) di Jalan Padat Karya Komplek



Batu Sapi, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa perjualkan kembali kepada orang terdekat Terdakwa dan untuk Terdakwa pakai sendiri setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut kemudian Saudara MADAN (DPO) menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa setelah terdakwa menerima barang tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah Terdakwa Jalan Antasan Kecil Timur Gang Saka Badana N0. 26 RT10 RW 1, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah Saya kemudian Saya memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyisihkan barang tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk Terdakwa jual kembali kepada orang;

- Bahwa pukul 00.00 WITA Terdakwa pergi keluar untuk membeli makanan setelah Terdakwa membeli makanan Terdakwa kembali pergi kerumah sesampainya di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dalam penggeledahan itu petugas dari Kepolisian berhasil menemukan atau mengamankan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat pengisapnya, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api mencis warna biru didalam rumah Terdakwa selain itu petugas dari kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor merk Hionda CBR 150 warna putih dengan nomor Polisi DA2083 JC yang sebelumnya terdakwa pakai untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ke rumah Saudara MADAN (DPO) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarmasin utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara MADAN (DPO) dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 3. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 4. 3 (tiga) buah pipet kaca;
 5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
 6. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
 7. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027, Yang dikenal Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
3. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
4. 3 (tiga) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
6. 1 (satu) buah korek api mancis warna biru;
7. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0617 tanggal 6 Oktober 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Solihin alias Lihin bin Marhat ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 jam 02.45 Wita bertempat di Jalan Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana No.026 RT 010 RW 001 Kecamatan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi JUMRIYADI dan rekan yang merupakan Anggota Polsek Banjarmasin Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana RT 010 RW 001 Kec. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin marak peredaran Narkotika dan ada sebuah rumah yaitu rumah terdakwa yang sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung melakukan pemantauan, selanjutnya saksi JUMRIYADI dan rekan langsung menuju tempat dimaksud yang mana terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru di ruang depan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027 yang diparkir di depan rumahnya yang mana sebelumnya dipakai terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari MADAN (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Padat Karya Komplek Batu Sapi V Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram pemeriksaan secara laboratories ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 September 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0617 tanggal 6 Oktober 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



dakwaan yang terbukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Solihin alias Lihin bin Marhat**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, yang ada berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya "Tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum" setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-Peraturan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam UU RI no. 35 Th. 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan UU RI No. 35 Th. 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi yaitu Bahwa Terdakwa Solihin alias Lihin bin Marhat ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 jam 02.45 Wita bertempat di Jalan Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana No. 026 Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa awalnya saksi JUMRIYADI dan rekan yang merupakan Anggota Polsek Banjarmasin Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Antasan Kecil Timur Gang Saka Bandana RT 010 RW 001 Kec. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin marak peredaran Narkotika dan ada sebuah rumah yaitu rumah terdakwa yang sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli sabu-sabu;

Menimbang bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung melakukan pemantauan, selanjutnya saksi JUMRIYADI dan rekan langsung menuju tempat dimaksud yang mana terdakwa sedang berada di dalam rumah;

Menimbang bahwa kemudian saksi JUMRIYADI dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api mancis warna biru di ruang depan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027 yang diparkir di depan rumahnya yang mana sebelumnya dipakai terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari MADAN (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Padat Karya Komplek Batu Sapir V Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses.

Menimbang bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram pemeriksaan secara laboratories ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 September 2025 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0617 tanggal 6 Oktober 2025 yang diketahui dan ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah memenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru.



Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027.

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Solihin alias Lihin bin Marhat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CBR150 warna putih dengan Nomor Polisi DA 2083 JC Nomor rangka : NCB150-0037027 dan Nomor mesin : NCB150E-0037027.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa, tanggal 23 Desember 2025**, oleh kami, **Asni Meriyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Januari 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Sri Wulandari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.
ttd.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd.

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)